Seefeld Rechtsanwälte
Bertoldstraße 48 · 79098 Freiburg im Breisgau

FIKTIVER SCHRIFTSATZ – AUSSCHLIESSLICH ZU TESTZWECKEN

An das
Landgericht Freiburg im Breisgau
Salzstraße 17
79098 Freiburg im Breisgau

Freiburg, den 20.08.2026
Unser Zeichen: 388/26 SE

Aktenzeichen: 2 O 233/26

Anspruchsbegründung

In dem Rechtsstreit

der Frau Dr. Lena Brückner, Ahornstieg 7, 79100 Freiburg im Breisgau,

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: Seefeld Rechtsanwälte, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg im Breisgau

gegen

die Weber Haustechnik GmbH, Elzstraße 21, 79312 Emmendingen, vertreten durch den Geschäftsführer Markus Weber,

– Beklagte –

Prozessbevollmächtigte: Albrecht Tiedemann Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 300, 79098 Freiburg im Breisgau

wegen: Rückzahlung einer Abschlagszahlung aus Werkvertrag

Streitwert: 14.860,00 €

begründen wir den im Mahnverfahren geltend gemachten Anspruch und werden beantragen:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 14.860,00 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 15.04.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.054,10 € zu zahlen.
3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Begründung

(1) Die Klägerin beauftragte die Beklagte mit Werkvertrag vom 12.01.2026 mit dem Austausch der Heizungsanlage in ihrem Wohnhaus Ahornstieg 7 in Freiburg zum Pauschalpreis von 29.720,00 €.

(2) Auf die erste Abschlagsrechnung vom 02.02.2026 zahlte die Klägerin am 09.02.2026 14.860,00 €.

(3) Die Beklagte stellte die Arbeiten Ende Februar 2026 ein. Mit Schreiben vom 18.03.2026 setzte die Klägerin eine Frist zur Fortsetzung bis zum 01.04.2026 und kündigte den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf mit Schreiben vom 08.04.2026 aus wichtigem Grund (§ 648a Abs. 1 BGB).

Beweis: Schreiben vom 18.03.2026 und vom 08.04.2026 – Anlagen K 1 und K 2

(4) Erbrachte Leistungen, die die Abschlagszahlung abdecken würden, liegen nicht vor. Die demontierte Altanlage ist nicht ersetzt; die gelieferten Bauteile hat die Beklagte wieder abgeholt.

Beweis: Sachverständigengutachten

(5) Der Anspruch auf Rückzahlung ergibt sich aus § 648a Abs. 5 BGB in Verbindung mit den vertraglichen Abrechnungsregeln; hilfsweise aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB.

(6) Die Beklagte befindet sich seit dem 15.04.2026 in Verzug (§ 286 Abs. 1 BGB, Mahnung vom 08.04.2026 mit Frist bis 14.04.2026). Der Zinsanspruch folgt aus § 288 Abs. 1 BGB.

(7) Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten sind als Verzugsschaden zu ersetzen (§ 280 Abs. 1, Abs. 2, § 286 BGB).

Seefeld
Rechtsanwältin